

<제5장 취업규칙.제1절 취업규칙의 의의와 작성>

I. 서설

- 취업규칙은 근로기준법이 정하는 근로조건에 최저 기준을 준수하면서, 당해 사업장의 특성에 맞게 구체적인 근로조건과 복무 규율을 통일적으로 규정한 자치 규범이다. 이는 단체협약과 근로계약을 연결하는 중간 단계의 규율로서, 특히 근로자 수가 많은 사업장에서 근로관계를 확립적이고 효율적으로 관리하기 위한 필수적인 법적 도구이다. 취업규칙의 존재는 근로자와 사용자 간의 법률관계를 명확히 하고, 사업장의 질서 유지와 안정적인 경영을 도모하는 중요한 역할을 수행한다. 근로기준법은 일정 규모 이상의 사업장에 대하여 취업규칙의 작성 및 신고 의무를 부과하고 있으며, 이를 위반할 경우 벌칙을 규정함으로써 취업규칙의 공적인 성격을 부여하고 있다.

II. 취업규칙의 의의

1. 개념

- 취업규칙은 근로기준법 제93조에 따라 상시 10명 이상의 근로자를 사용하는 사용자가 작성하여 고용노동부 장관에게 신고해야 하는 규정이다. 이 규칙은 시업과 종업 시각, 휴게시간, 휴일, 휴가, 임금의 결정·계산·지급 방법 등 사업장에서 근로자가 지켜야 할 복무 규율과 근로자의 근로조건 전반에 관한 구체적인 기준을 정한다. 취업규칙은 사업장 전체 근로자에게 적용되는 통일적인 규범으로서, 근로자의 개별 근로계약 내용을 일률적으로 규제하는 기능을 가진다.

2. 법적 성질

- 취업규칙의 법적 성질에 대해서는 규범설과 계약설이 주요 학설로 대립한다. 계약설은 취업규칙을 근로계약 내용의 일부로 보고, 근로자 집단의 집단적 합의 또는 묵시적인 승인에 의해 효력이 발생한다고 본다. 반면, 규범설은 취업규칙을 사업장 내에서 근로자 집단을 규율하는 법규범 또는 자치법규로 보아, 근로자의 명시적인 동의 없이도 효력을 가진다고 주장한다. 판례는 취업규칙이 법규범적 성격을 가진다는 입장에 가깝다. 취업규칙은 단순히 근로계약의 내용을 이루는 것을 넘어, 법령 또는 단체협약에 저촉되지 않는 범위 내에서 근로조건을 결정하는 규범으로서의 성격을 가지며, 따라서 근로자들의 동의가 없더라도 취업규칙의 내용이 근로자에게 적용될 수 있다고 해석한다. 다만, 근로자에게 불리하게 변경될 경우에는 근로자 과반수의 동의를 얻어야 한다는 근로기준법 제94조의 규정은 취업규칙의 규범적 성격과 근로자 보호의 요청이 조화된 결과로 이해한다. 이처럼 취업규칙은 사업장 내의 집단적인 근로조건을 규율하는 특수한 자치 규범적 성질을 가진다.

III. 취업규칙의 작성

1. 작성·신고의 의무[근기법 제93조]

- 상시 10명 이상의 근로자를 사용하는 사용자는 근로기준법 제93조에서 정한 사항에 관하여 취업규칙을 작성하고 고용노동부 장관에게 신고해야 한다. 여기서 상시 근로자 10명이란 일시적으로 10명을 초과하는 것이 아니라, 일정한 기간 동안 평균적으로 10명 이상의 근로자를 계속적으로 사용하는 상태를 의미한다. 취업규칙의 신고는 그 효력 발생 요건이 아니라, 취업규칙의 법적 강제력을 확보하고 행정 감독을 용이하게 하기 위한 행정상의 의무이다. 사용자가 취업규칙을 작성 또는 변경하였을 때에는 지체 없이 신고해야 하며, 신고 시에는 근로자 과반수의 의견을 들었음을 증명하는 서류(의견서 또는 동의서)를 첨부해야 한다. 이 의무를 위반하여 취업규칙을 작성·신고하지 않거나 허위 신고한 경우에는 근로기준법에 따라 벌칙이 부과된다.

2. 복수의 취업규칙 작성 가능 여부[근기법 시행령 제9조 제1항 및 (별표 2) 제5호 가목]

- 취업규칙은 원칙적으로 하나의 사업장 전체에 통일적으로 적용되는 것이 바람직하다. 그러나 사업장이 장소적으로 분산되어 있거나, 하나의 사업장 내에 여러 직종이 존재하여 직종별 특수성 등으로 인하여 근로조건을 확립적으로 정하는 것이 불합리한 경우에는 예외적으로 복수의 취업규칙을 작성할 수 있다. 근로기준법 시행령은 사업 또는 사업장 전체에 적용되는 하나의 취업규칙으로 규율하기 곤란한 경우로서, 지리적으로 분산되어 있는 사업장의 일부에만 적용되는 규칙을 작성하는 경우 또는 직종·직무의 특성상 그 일부 근로자에게만 적용되는 규칙을 작성하는 경우 등을 복수 규칙 작성이 가능한 사례로 규정하고 있다. 복수의 취업규칙을 작성하는 경우에도 각 규칙은 해당 근로자 집단의 근로조건을 규율하는 데 있어 통일성과 합리성을 갖추어야 하며, 복수 규칙 간 근로조건의 차별이 합리적인 이유 없이 발생해서는 안 된다.

IV. 취업규칙의 기재사항

1. 필요적 기재사항과 임의적 기재사항

- 취업규칙의 기재사항은 근로기준법 제93조에서 정하는 필요적 기재사항과 사용자가 필요에 따라 정하는 임의적 기재사항으로 구분된다. 필요적 기재사항은 근로자의 근로조건과 밀접하게 관련된 14가지 항목으로서, 시업 및 종업 시각, 휴게시간, 휴일, 휴가에 관한 사항, 임금의 결정·계산·지급 방법 등에 관한 사항, 퇴직에 관한 사항, 표창과 제재에 관한 사항 등이 포함된다. 이러한 사항들은 근로조건의 핵심적인 내용을 구성하므로, 사용자는 취업규칙에 반드시 이 사항들을 구체적으로 명시해야 한다. 임의적 기재사항은 제93조에 규정되지 않았더라도 사용자가 사업장 운영의 필요에 따라 설정하는 사항으로, 기숙사 규칙, 안전 보건 등에 관한 세부적인 사항 등이 이에 해당한다.

2. 필요적 기재사항이 미비된 경우

- 취업규칙의 일부 내용이 법에서 요구하는 필요적 기재사항을 누락하거나 미비한 경우, 그 취업규칙 전체의 효력에 영향을 미치는지에 대한 문제가 발생한다. 전부 무효설은 일부 미비라도 취업규칙 작성의무 위반으로 보아 전체의 효력이 없다고 주장하나, 이는 법적 안정성을 해칠 우려가 있다. 판례는 부분 무효설 또는 보충설의 입장을 취한다. 즉, 취업규칙의 일부 조항이 필요적 기재사항을 미비했거나, 법령 또는 단체협약에 위반되어 무효인 경우에도, 그 부분만을 무효로 하고 나머지 부분은 유효하다고 해석한다. 미비된 사항에 대해서는 법령이나 단체협약의 내용, 또는 해당 사업장의 관행 등을 통해 보충적으로 적용될 수 있으며, 취업규칙 자체가 근로조건의 기준을 제시하는 법규범적 성격을 가지므로, 사소한 기재 미비를 이유로 전체의 효력을 부정하기는 어렵다. 다만, 미비된 사항이 근로조건의 핵심적인 내용을 이루는 경우에는 그 미비된 사항을 둘러싼 분쟁이 발생할 여지가 커지므로, 사용자는 필요적 기재사항을 완전하게 갖추어 취업규칙을 작성해야 할 의무를 성실히 이행해야 한다.

V. 결론

- 취업규칙은 사업장의 질서 유지와 통일적인 근로조건 기준 확립을 위한 자치 규범으로서 중요한 위치를 차지한다. 사용자는 상시 10명 이상의 근로자를 사용할 때 취업규칙의 작성 및 신고 의무를 성실히 이행해야 하며, 이때 근로기준법 제93조에서 정한 필요적 기재사항을 누락 없이 포함해야 한다. 또한, 취업규칙의 작성 및 변경 시 근로자 과반수의 의견을 듣거나 동의를 얻는 절차를 준수해야 하며, 법령 또는 단체협약에 반하는 내용을 정할 수 없다는 점에서 엄격한 법적 제약을 받는다. 취업규칙이 근로자와 사용자 간의 안정적인 근로관계를 유지하는 핵심적인 규율이 될 수 있도록, 법적 요건의 충족과 내용의 합리성을 확보하는 것이 중요하다.